第二章　交通法规及交通行政管理

第一节　交通法规

第二节　交通行政管理——驾驶员管理

第三节　交通行政管理——车辆管理

第一节 交通法规

一、 全局性管理与局部性管理

- 全局性管理：指的是在全国或某地区范围内，在较长时间内有效的那些措施。

- 局部性管理：指的是仅在局部范围内，在较短时间内有效的一些措施

第一节 交通法规

二、交通法规

交通法规是道路交通使用者在通行中所必须遵守的法律、法令、规则和条例的统称。交通法律或法令由国家制订并颁布执行；交通规则、条例属于政令，由主管机关根据国家的交通法律、法令制订并颁布执行。

一）交通法规的制定

1、交通立法的目的　是以法律的形式和正确应用法律的权威来保障交通安全、舒适与通畅，以维护道路交通的合法使用者不受其他不正当使用者的伤害或骚扰。

第一节 交通法规

2、交通法规的层次

交通法规按其有效性的范围，可分为三个层次。

(1)全国性法规　全国性法规应具有全局性意义，是一种必须在全国统一执行的一些规定。全国性法规是制订地方性法规的依据。

(2)地方性法规　地方性法规应是当地具有全局性含义的管理措施。可根据当地自然环境、城市建设及交通特点，在全国性法规为依据的前提下，制订当地必须统一执行的一些补充规定。地方性法规是对全国性法规做的一些不相矛盾的补充。

(3)局部性管理措施　根据当地当时的交通需要和道路交通条件制定的交通管理措施。可认为是交通法规的补充或外延。

第一节 交通法规

3、《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

2003年，全国人大常委会颁布了《中华人民共和国道路交通安全法》，2004年，国务院制定并颁布了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》，他们自2004年5月1日起在全国实行。

《道路交通安全法》和《实施条例》是我国进一步加强交通管理，维护交通秩序，保障交通安全与畅通的重要法规，也可以说是我国交通管理工作的基本法规。 《实施条例》是国家在管理道路交通方面的一项行政法规，是车辆、行人在交通活动中所必须遵守的行为规范，也是交通管理人员执法和对事故论处责任的依据。

3、《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

我国最重要的两部交通法规

- 《中华人民共和国道路交通安全法》简称《道路交通安全法》
  - 2003年10月28日第十届全国人大常委会第五次会议通过，2004年5月1日起实施；2007年12月29日修改。
- 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》简称《实施条例》
  - 2004年4月28日国务院第49次常务会议通过2004年5月1日起实施

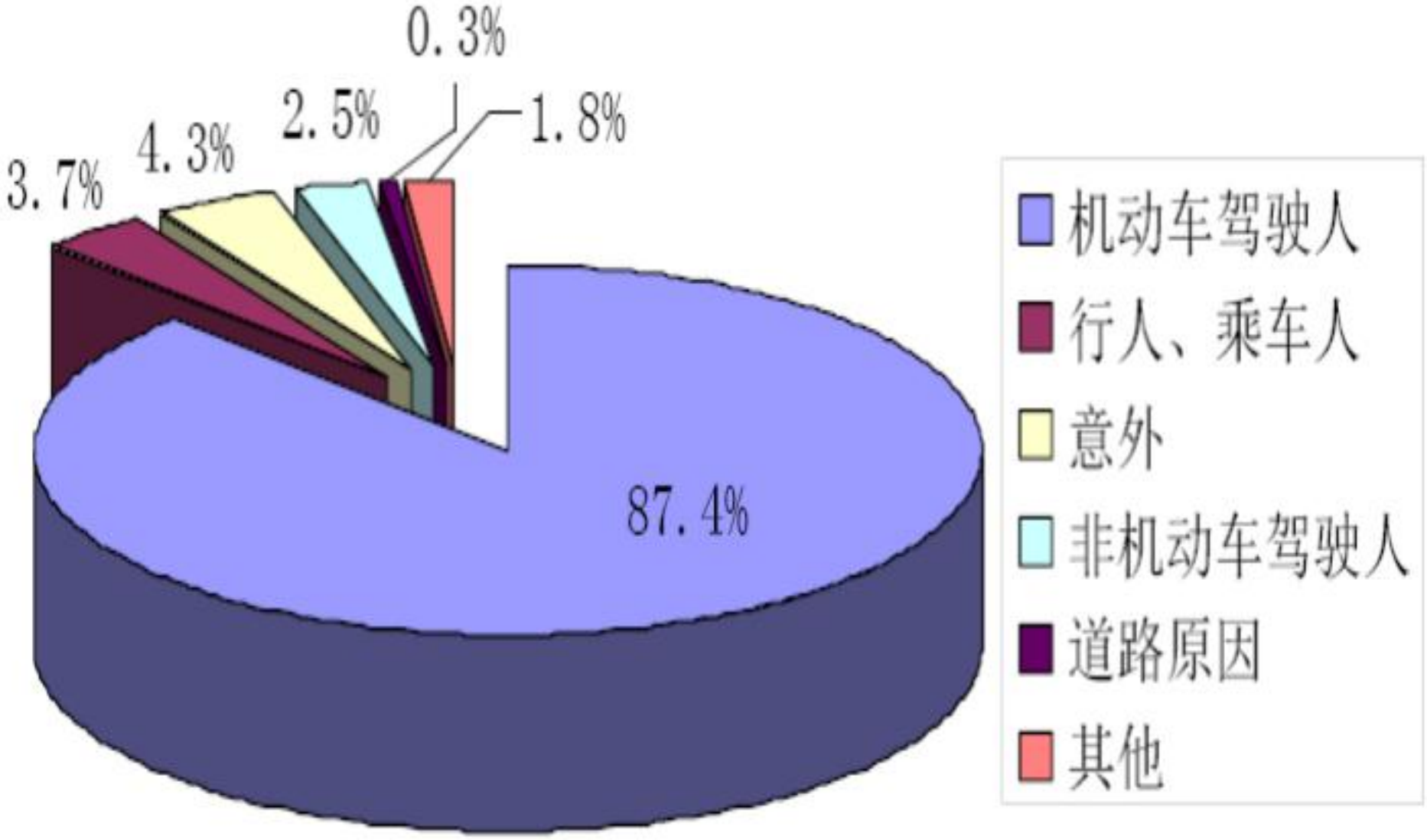
第一节 交通法规

二）交通法规的内容

1、对“人”的管理　交通事故原因包含着复杂的因素。其中有道路设计和使用的问题，有车辆机件失灵、驾驶员的技能和人们的守法观念等等。在这些错综复杂的因素中的关键因素是“人”。　“人”是交通问题核心。

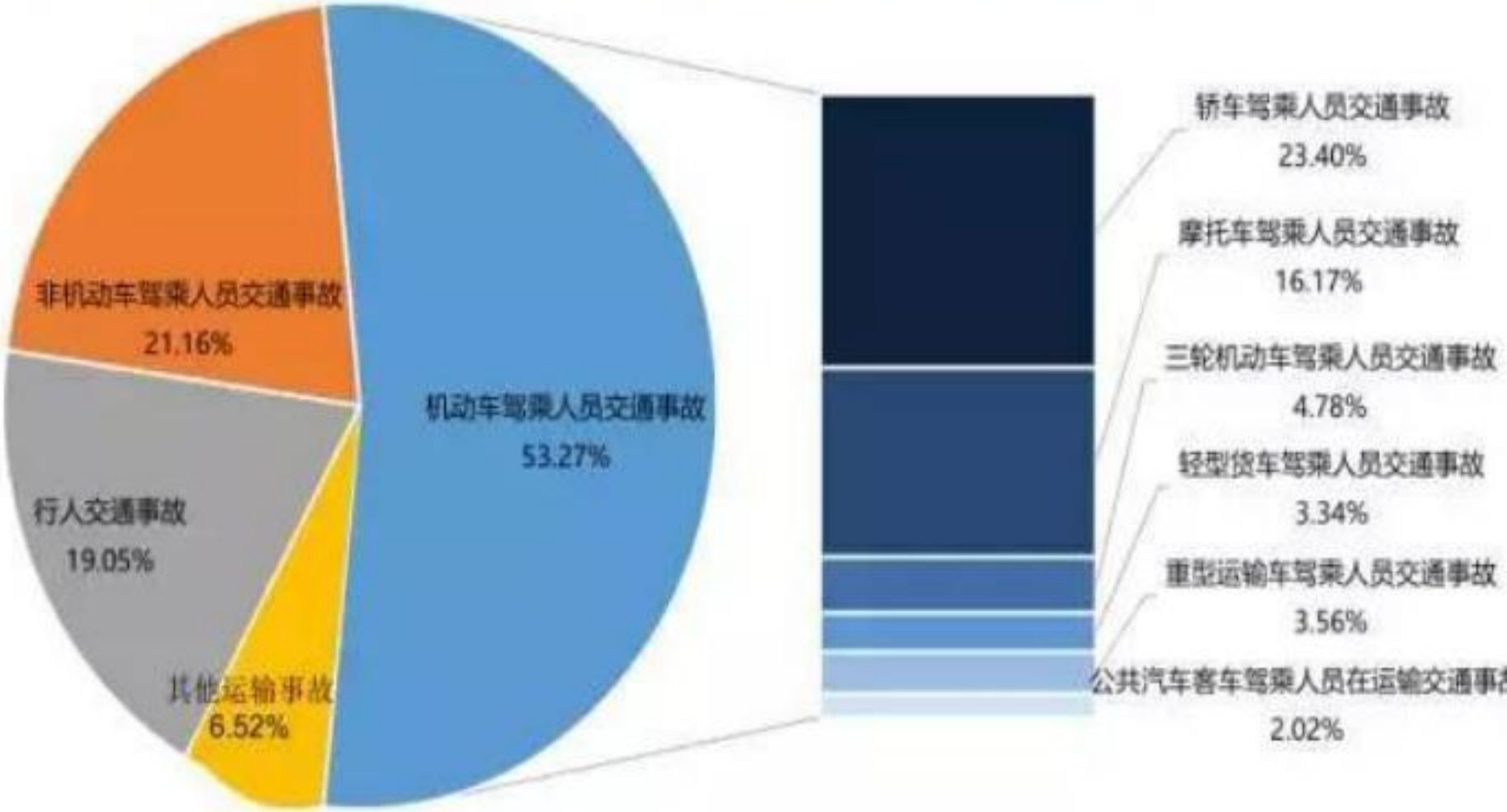
国内外交通事故约有70％～90％是由人的因素所造成。对人的管理中的主要对象是驾驶员，要求驾驶员能以合格的驾驶技术在道路上正确地驾车运行。

事故主要原因死亡人数比例构成图



交通篇—交通事故原因分析

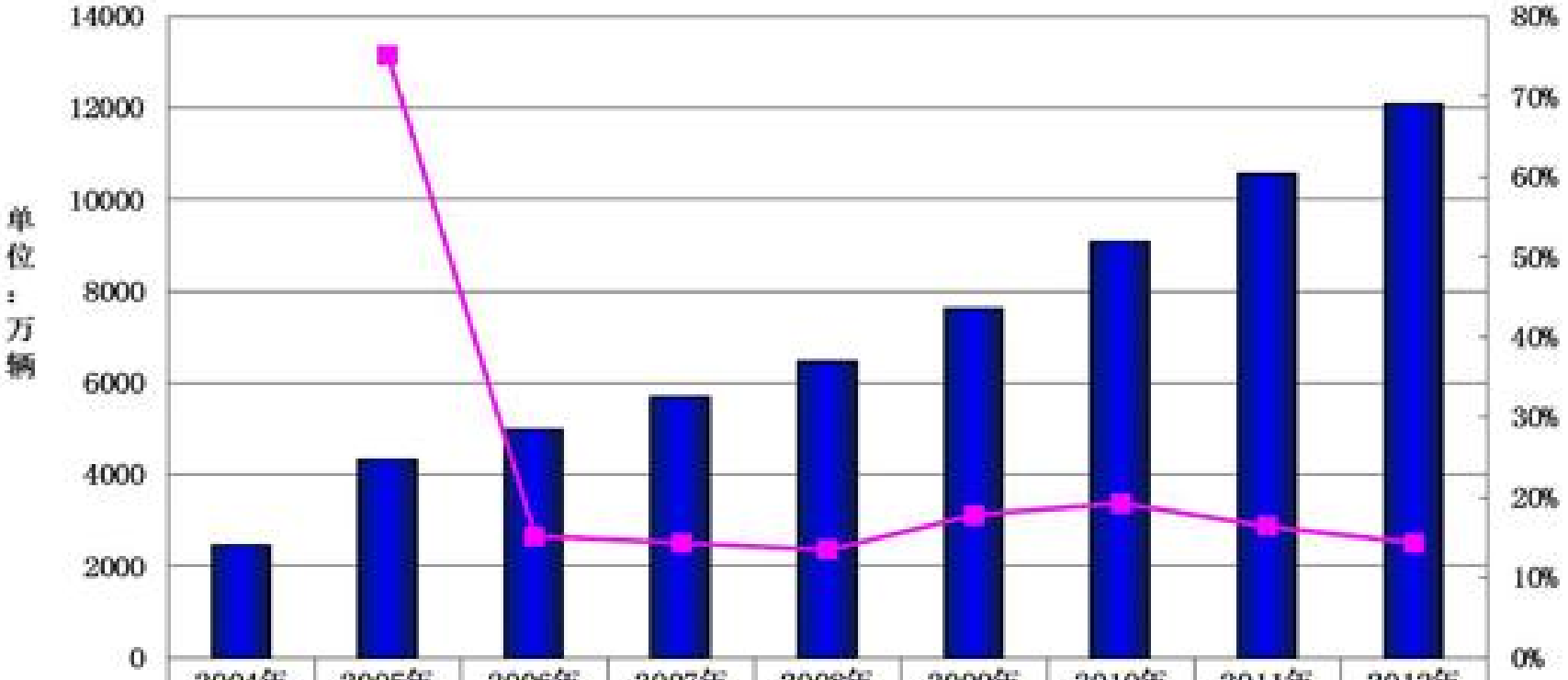
总体的交通类风险是首位的意外伤残风险
机动车驾乘人员交通风险是交通类风险中最高发的，占比53.27%
非机动车驾乘人员和行人的交通事故风险占比超40%，也需要关注



30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
我国机动车保有量（万辆）
增长率(%)

全国机动车发展情况

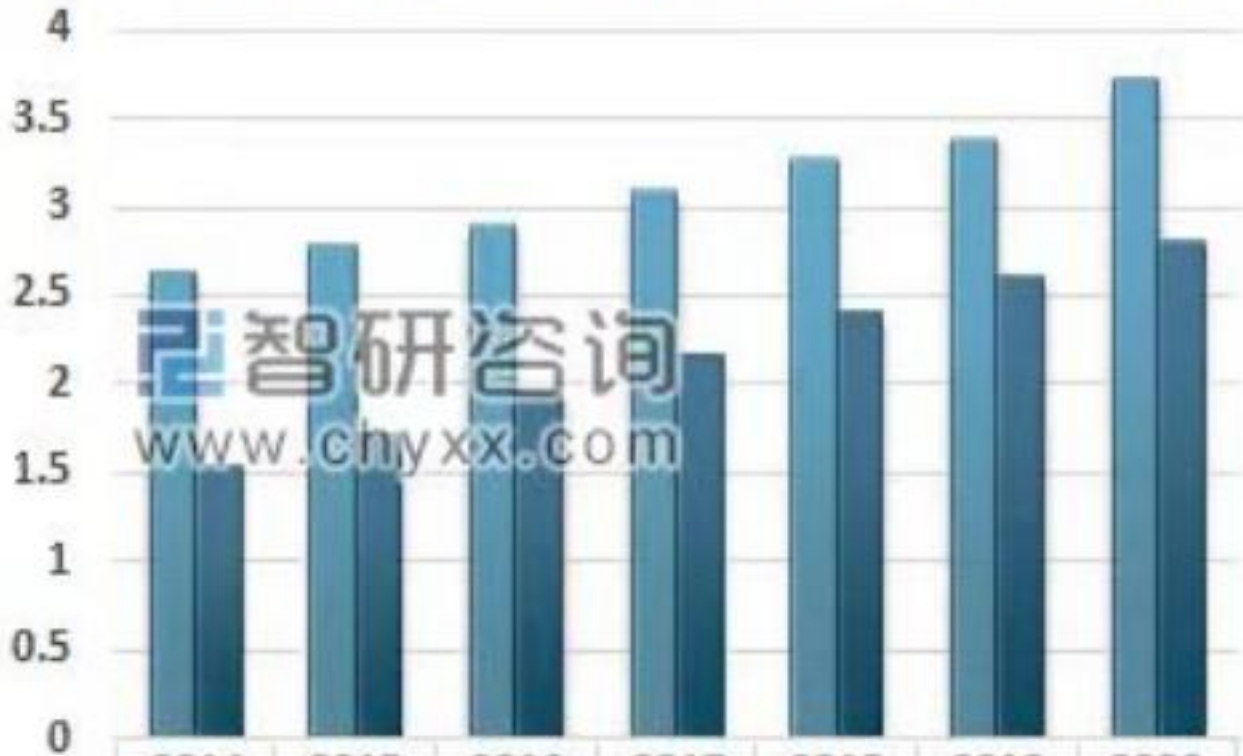
历年全国汽车保有量及增长率



	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
保有量	2472	4329	4985	5697	6467	7619	9086	10578	12089
增长率		75.12%	15.15%	14.28%	13.52%	17.81%	19.25%	16.42%	14.28%

全国私人汽车的发展情况

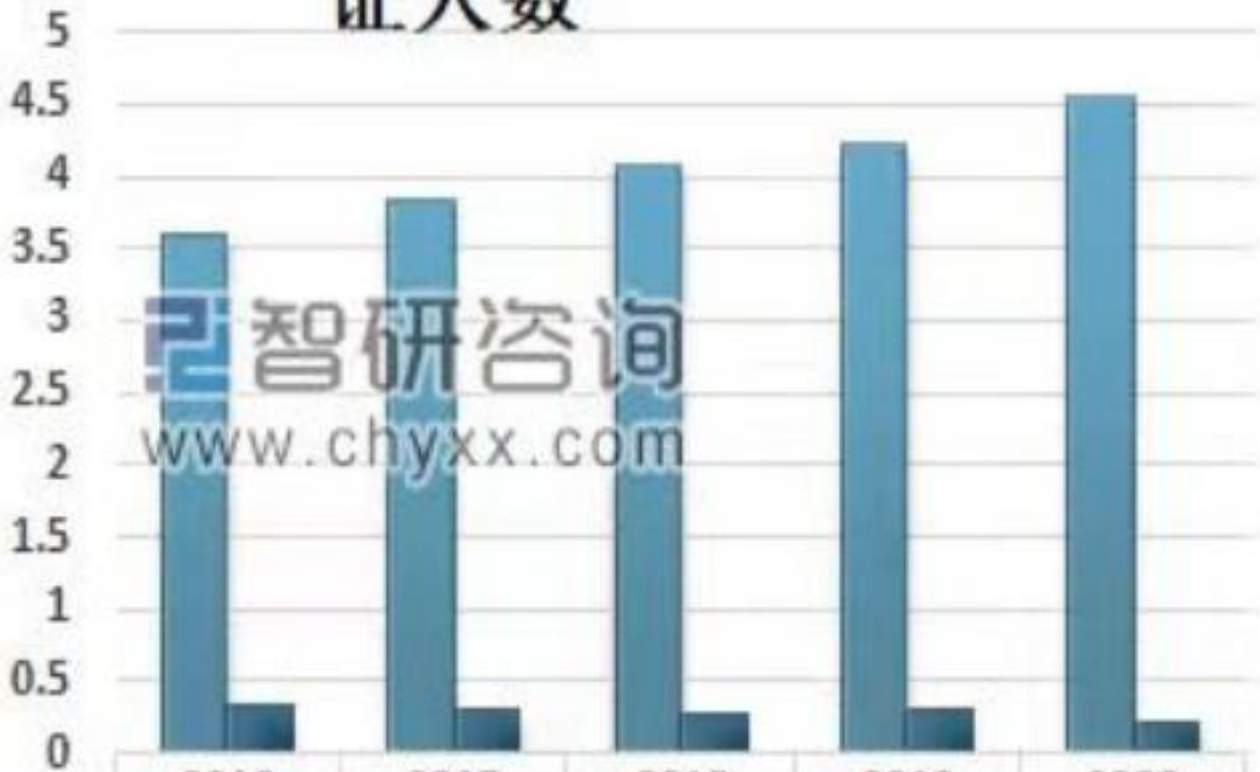
2014-2020年中国机动车及汽车保有量



智研咨询
www.chyxx.com

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
机动车保有量（亿辆）	2.64	2.79	2.9	3.1	3.27	3.4	3.72
汽车保有量（亿辆）	1.54	1.72	1.94	2.17	2.40	2.62	2.81

2016-2020年中国机动车驾驶人及新领证人数



智研咨询
www.chyxx.com

	2016	2017	2018	2019	2020
机动车驾驶人（亿人）	3.6	3.85	4.09	4.22	4.56
新领证驾驶人（亿人）	0.33	0.31	0.28	0.29	0.22

第一节 交通法规

2、对“路”的管理　路是交通使用者赖以通行的基础，是通行环境的主要组成部分。道路所提供的使用状况的优劣，对使用者正确使用道路具有重大影响。譬如人行道被任意占用，行人无道可行，只能占用车行道，于是人车混行，背离人车分离原则，交通事故因之而生。国内外统计资料表明约有10% 的交通事故是由于不安全的道路条件或道路使用不当所造成的。对道路的管理主要保证道路能为交通所用并让道路交通的使用者能正确使用道路.

3、对“车”的管理　车，特别是汽车，是道路上各种交通使用者中体形最大、速度最快的一种。因车辆运行安全设施性能低劣而在行驶中出现机件故障所造成的交通事故，在发达国家约占5%，我国约占10%。对车辆的管理主要是应对车辆运行安全设施性能进行经常性的监督，以保证车辆的安全行驶。

近五年全国私家车保有量及变化趋势

第一节 交通法规

4、对“环境”的管理　环境主要是指道路周围的环境。环境对于驾驶员驾车具有重大的影响。譬如在交通干道的两旁，令人眼花缭乱的广告、交通干道路侧行道树的树影等都对驾驶员驾车不利；设在交通标志附近杂乱的牌、杆、栏等，特别是在交通标志杆上附挂的广告牌，影响驾驶员辨认标志；遮蔽、扰乱信号灯的树梢、广告牌、霓虹灯等，影响驾驶员辨认信号灯色；街角上的树、杆、牌等各类阻挡驾驶员视线的杂物，使驾驶员视距缩短，都足以成为引起交通事故的因素。

第一节 交通法规

三）交通法规的执行

《实施条例》由各级公安机关负责实施。交通警作为公安机关派出的交通法规的直接执法者，负有合理执法、正确执法、文明执法的重任。

- 执行机构－ －**国务院公安部门**负责全国道路交通安全管理工作。县级以上地方各级**人民政府机关交通管理部门**负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，县级以上各级**人民政府交通建设管理部门**依据各自职责，负责有关的道路交通工作。

- **违章、事故与处罚－ －**交通管理亦属**治安管理**工作的一部分，所以《中华人民共和国治安管理处罚条例》专门列有违反交通管理的处罚规定。对因违章而造成交通事故者的处理，视事故的轻重和性质不同而有所不同。《中华人民共和国刑法》第113条规定：从事交通运输的人员，违反规章制度，因而发生重大事故致人重伤死亡或使公私财产遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役。因此道路交通使用者必须严格遵守交通法规，交通管理者必须严格执法，严处交通违章，力除交通事故。

- 交通工程师与交通法规——有些国家和地区，在对待交通问题中，当局和交通工程师负有同样的法律责任。所以交通工程师必须认清自己在交通管理工作中的职责，经常巡查道路交通的现状，并掌握其变化趋势，及时清除交通事故的各种危险因素。

- 交通法规宣传教育——遵守交通法规是体现人们文化素质的一个方面。需要对全民进行长年累月持之以恒的交通法规宣传与教育。这是全社会的职责。

除了交通管理部门运用各种宣传教育工具开展各种宣传教育工作之外，《实施条例》规定：机关、部队、社会团体、企业事业单位以及其他组织，应当对本单位的人员进行道路交通安全教育，教育行政部门、学校应当将道路交通安全教育纳入法制教育内容

第二节 交通行政管理--驾驶员管理

交通行政管理是最高层次的交通管理，它的内容涉及交通管理的职能、体制、手段等多个方面。

一、驾驶员管理主要工作

1）办理机动车驾驶证申领业务

2）办理换证、补证和注销业务

3）机动车驾驶人的考试、记分和审验

4）对机动车驾驶人进行安全宣传教育

5）管理机动车驾驶人档案，随时提供各种统计资料

第二节 交通行政管理--驾驶员管理

对机动车驾驶员的管理，最重要的一关是对驾驶员驾驶条件和技能的认可。

二、驾驶证管理

对机动车驾驶员全世界都采用驾驶证管理的制度。《实施条例》规定: 机动车驾驶员，必须经过车辆管理机关考试合格，领取驾驶证，方准驾驶准驾车辆。世界各国的实践证明，驾驶证制度是对机动车驾驶员安全管理最有成效的办法。

1、驾驶证管理的意义及作用

1）确认驾驶员有驾车资格外，具有法律意义；

2）驾驶证是证明驾驶员驾车条件和技术能力的证件；

3）驾驶证作为驾驶违章记录之用；

4）驾驶证作为对严重违章驾驶员的扣证、吊证处分之用，以免这类危险驾驶员继续驾车。

5）掌握驾驶员的数量、分布、增长情况等数据。

第二节 驾驶员管理

2、驾驶证的类型

根据公安部 颁布实施的《中华人民共和国机动车驾驶证管理办法》（以下简称《驾驶证管理办法》），驾驶证的类型分为三类：

(1) 中华人民共和国机动车驾驶证， 简称驾驶证；

(2) 中华人民共和国机动车学习驾驶证， 简称学习驾驶证；

(3) 中华人民共和国机动车临时驾驶证， 简称临时驾驶证。

《机动车驾驶证申领和使用规定》中规定的准驾车型及代号

代　号	准驾车型	准予驾驶的其他准驾车型
A1	大型客车	A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M
A2	牵引车	B1、B2、C1、C2、C3、C4、M
A3	城市公交车	C1、C2、C3、C4
B1	中型客车	C1、C2、C3、C4、M
B2	大型货车	C1、C2、C3、C4、M
C1	小型汽车	C2、C3、C4
C2	小型自动档汽车	无
C3	低速载货汽车	C4
C4	三轮汽车	无
C5	残疾人专用小型自动档载客汽车	无
D	普通三轮摩托车	E、F
E	普通二轮摩托车	F
F	轻便摩托车	无
M	轮式自行机械车	无
N	无轨电车	无
P	有轨电车	无

第二节 驾驶员管理

3、驾驶证的颁发

联合国《关于汽车驾驶员批准方式的建议统一最低规则》提出:驾驶证的批准和颁发方式、原则及方法务必由中央统一管理，当局对驾驶员的考试要统一标准，对考验员必须要正确管理。

我国对驾驶证的颁发、考试办法，统一按公安部颁发的《驾驶证管理办法》和《驾驶员考试办法》，由地方车辆管理当局统一执行。另外，公安部还专门制订了《公安系统机动车考验员管理试行办法》，对考验员的技能及工作提出了十分严格的要求，同联合国的统一规则完全一致。

4、机动车驾驶员的记分管理

对于机动车驾驶员的道路交通安全违法行为除了给予行政处罚外，实行道路交通安全违法行为累积记分制度，记分周期为12个月，满分12分，从机动车驾驶证初次领取之日起计算。

对在一个周期内记分达到12分的，由公安机关交通管理部门扣留其机动车驾驶证，该机动车驾驶人应当按照规定参与交通安全法律法规的学习，并接受考试。

机动车驾驶人在机动车驾驶证的6年有效期内，每个记分周期均未达到12分的，换发10年有效期的机动车驾驶证，在机动车驾驶证的10年有效期内，每个记分周期均未达到12分的，换发长期有效的机动车驾驶证。

第二节 驾驶员管理

三、驾驶员教育管理

1、教育管理方式与形式

对于驾驶员进行安全教育的形式主要有：

(1)定期的安全学习活动日制度；

(2)举办各种类型的培训班；

(3)开展各种类型的竞赛活动；

(4)对驾驶员进行再培训、再教育。

第二节 驾驶员管理

2、安全教育主要内容

违章肇事原因： 驾驶员自身因素 、社会因素、法律因素

对驾驶员教育的主要内容:技术教育、法制教育和道德教育。

技术教育：主要内容有两个方面，即驾驶员应知教育和应会教育。应知教育的内容主要包括车辆的构造原理、车辆行驶理论、道路安全驾驶理论等。应会教育的主要内容包括驾驶操作技能和临场应变能力。

法制教育：作为一名驾驶员，其行为规范应受到交通法规的制约，交通法规对驾驶员应该做什么，严禁做什么，都做了比较详细的规定。

第二节 驾驶员管理

道德教育：现阶段我国的法制建设还在不断完善中，在这种特定的环境下，单靠法规来约束和规范机动车驾驶员的行为是不够的，还必须依靠道德观念来约束各自的行为。道德教育就是要教育驾驶员树立社会主义道德观，在行驶中要树立礼貌行车观念，要懂得怎样和别人分享道路。

四、驾驶员驾车管理

驾车规则，重要的有:不准转借、涂改或伪造驾驶证，不准将车辆交给没有驾驶证的人驾驶，不准驾驶与驾驶证准驾车型不相符的车辆，饮酒后不准驾驶车辆，不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆,不准穿拖鞋驾驶车辆,不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈或有其他妨碍安全行车的行为等。

关于酒后驾车问题

- 我国：
  - 1994～2004年：与BAC有关的死亡交通事故人数从2%上升到4.4%，平均每年以7.3%的速度增长
  - 2006年： BAC有关的死亡交通事故人数3726，占总交通死亡人数的4.9%

国内外血液中酒精含量临界值比较

（单位：mg/mL）

分类	全国	上海	日本	英国	捷克	法国	德国
酒后驾车	≥0.2～<0.8	≥0.3	≥0.5	≥0.8	≥0.3	≥0.8	≥0.3罚款 ≥0.5吊销驾照一个月
醉酒驾车	≥0.8	≥1.0					

- 交通事故与BAC的关系：
  - BAC每增加0.2，死亡事故增加近2倍
  - BAC在0.5～0.9，死亡性事故的危险性是BAC为0的9倍
  - 世界卫生组织：每年全球大约有120万人在交通事故中伤亡，其中25%与BAC有关
  - 部分国家交通死亡事故与BAC

日本	荷兰	英国	德国	法国	加拿大
5.0	8.3	14.3	16.7	16.7	43.5

肇事POLO车曾3次违法

女司机血检结果为醉酒驾车被刑事拘留

新闻追踪

本报讯（记者 吕剑波）今天上午，市交警总队有关人士称，前天凌晨在内环高架肇事的POLO车女司机的血检结果为2.06mg/ml，属于醉酒驾车。目前该女子已经被警方刑事拘留，案情仍在进一步调查取证中。

记者今天登录上海交通安全信息网查询，发现肇事POLO车曾经有过3次违法记录，时间分别为2006年4月22日、5月27日和6月25日，其中两次为违规停放，一次为违反禁止标线指示。

肇事女司机的身份也已查明。警方称，该女子姓张，今年27岁，本市人，目前尚无工作。

初步调查表明，9月15日晚，张某和朋友喝了不少酒后，被朋友送回家，但她并没有睡觉，独自开车离家，想“散散心”，不料在内环高架近西藏路下匝道附近，高速撞倒正在安装高架指示牌的4名施工工人，造成1死3伤。

关于疲劳驾车问题

- 驾车人连续驾驶车辆若干小时后导致身体疲劳而不适应驾驶行为的情况下继续驾驶车辆
- 在我国，疲劳驾驶是引发交通事故的主要原因之一

第三节 车辆管理

在我国车辆故障事故比发达国家多，据统计约占事故总数的10%，车辆管理的基本目的是使车辆经常保持良好的行驶性能，保证交通安全。

一、车辆牌证管理

车辆牌证管理是全世界都采用的车辆管理的基本方法。车辆必须经过车辆管理机关检验合格后，领取号牌及行驶证，方准行驶。我国实行机动车登记制度，经公安机关交通管理部门登记过的机动车可以获得车辆牌证，车辆牌证包括必选设在车辆上规定位置的车辆号牌和车辆行驶证两部分。

车辆牌证管理最主要的作用

1. 车辆牌证管理最主要的作用是通过车辆检验，对车辆安全设施及行驶性能合格的确认。

2. 车辆牌证是一种对车辆进行编号定名的措施，起到了车辆“车籍”登记的作用。

3. 车辆牌证是验明违章车辆的依据。

4. 车辆牌证是侦缉事故后潜逃车辆、作案车辆及被盗车辆的一种线索。

5. 车辆牌证是来路不明车辆的关卡。

6. 在我国，车辆牌证还可用作落实车辆停放地点的措施。

7. 车辆牌证是查获逃漏报废车辆的关卡。

8. 掌握全国的车辆保有量、地区分布、增长速度等数据；

9. 通过核发牌证和车辆检验，贯彻国家有关汽车的政策，参与国家对汽车产业的宏观调控。

第三节 车辆管理

二、车辆报废管理

老旧车报废更新是车辆技术改造的重要措施，也是促进我国汽车工业和交通运输工业发展的重要途径。据调查，当前全国有很多汽车应该淘汰。这些老旧车继续靠维修运行，油耗高、效率低、影响安全、污染环境，必须加速报废更新。因此，国家规定把老旧车报废更新作为一项经常性的车辆管理任务。

1. 老旧车报废标准

(1)使用年限达规定者；

(2)累计行驶里程达规定者；

(3)因各种原因造成车辆严重损坏或技术状况低劣，无法修复；

(4)车型淘汰，已无配件来源的；

(5)汽车长期使用，耗油量超过国家定型车出厂标准值的15％者；

(6)经修理和调整仍达不到国家对机动车运行安全技术条件要求的；

(7)经修理和调整或采用排气污染控制技术后，排放污染物仍超过国家规定的汽车排放标准的；

2. 报废管理的执行

各地车辆管理部门，按照《汽车报废标准》在更换牌证和车辆年度检验时，对符合报废标准的老旧汽车，吊销牌证，强制淘汰。

表 1　现行车辆报废标准的车辆使用年限、累计行驶里程及年检要求

类别	细类	使用年限	累计里程	年检次数	最长延期
乘用车	非营运	15	50 万	1 次/2 年；1(6 年以上)；2（15 年以上）	可延长
	出租	8	50 万	1 次；2 次(5 年以上)	不准延期
客车	大中型非营运	10	50 万	1 次/2 年；1(6 年以上)；2（10 年以上）	可延长 10 年
	营运/旅游	10	50 万	1 次；2 次(5 年以上)	可延长 10 年
	营运/19 座以下	8	50 万	1 次；2 次(5 年以上）	不准延期
	其他营运车	10	50 万	1 次；2 次(5 年以上）	可延长 5 年
	小型非营运	10	50 万	1 次/2 年；1 次(6 年以上)；2 次（15 年以上）	可延长 5 年
货车	GVW≤1.8t	8	30 万	1 次；2 次(10 年以上)	不准延期
	可拖挂的货车	8	40 万	1 次；2 次(10 年以上)	可延长 4 年
	GVW 1.8-6t	10	40 万	1 次；2 次(10 年以上)	可延长 5 年
	其他	10	40 万	1 次；2 次(10 年以上)	可延长 5 年
特殊车及专用作业车		10	矿山 30 万，其他 45 万	1 次；2 次(10 年以上)	可延长
三轮汽车及低速货车	三轮，单缸四轮	6		6 年后增加次数	可延长 3 年
	四轮	9	25 万	9 年后增加次数	可延长 3 年
摩托车	轻便摩托车、两轮摩托车、边三轮摩托车	8-10	10 万	1 次/2 年；1（4 年以上）	
	正三轮摩托车	7-9	8 万	1 次/2 年；1（4 年以上）	

备注:1.对不足 1 年达到使用年限的车辆一律不准办理过户及转籍手续;(公三[1986]01017 号)
2.右置方向盘车辆 10 年报废且不允许延期(公交管[2000]183 号)
3.营运车辆转为非营运车辆或非营运车辆转为营运车辆，一律按营运车辆的规定报废

第三节 车辆管理

三、车辆状态管理

定期检验，《实施条例》规定：机动车必须按车辆管理机关规定的期限接受检验，未按规定进行检验或检验不合格，不准继续行驶。

1. 车辆检验的类别

在车辆管理工作中，根据检验目的不同，机动车检验可分为初次检验、定期检验、临时检验和特殊检验四种。

(1)初次检验

是对申请牌证车辆进行的检验。主要目的是检验申请牌证车辆的技术状况是否符合国家标准，并对其原状作记录登记。

(2)定期检验

是对已领牌证、已在运行的车辆每年进行的常规性安全检验。主要目的是检查车辆技术状况是否符合国家标准，确保行车安全。

(3)临时检验

是对申请临时牌证的车辆、过户车辆、复驶车辆及具有国外或港、澳地区牌证车辆的检验。

(4)特殊检验

是对改装车辆的检验，或是对肇事车辆的技术鉴定检验。

第三节 车辆管理

2. 检验项目

国标《机动车运行安全技术条件》(GB7258)规定的车辆必备的安全设施及其他有关车辆运行安全的技术条件进行检验。如制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光、发动机、转向系、制动系、传动系、行驶系、安全防护装置、废气排放、噪声等级、照明、信号装置以及其他电气设备等有关车辆运行安全的技术条件。

3. 检验方法

(1)人工检验

(2)检测站检验

如制动台架试验，发动机运行状态台架试验，电子称重系统，废气分析系统等。

谢谢！